

0002735-83.2022.8.26.0309

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade.

Aliás, acerca da importância da palavra da vítima: "ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. A cada dia mais se justifica a extrema valia à declaração da vítima, que incrimina com destemor agente que ousa cometer roubo, sem embargo da notória gravidade da infração e que bem personifica o seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

0002735-83.2022.8.26.0309 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 17 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

0002735-83.2022.8.26.0309 - 2021/001879

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

SAMUEL ALVES DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

LUCIANO JACINTO e SAMUEL ALVES DA SILVA, qualificados nos autos, estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 157, parágrafos 1º e 2º, incisos II e VII, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, porque, no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 7h, na Rua Antônio Pincinato, n. 2.101, Parque Eloy Chaves, nesta cidade e comarca de Jundiaí, em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, teriam subtraído, para si, 3kg de cabos elétricos, 1 (uma) corrente de ferro e 4 (quatro) torneiras, pertencentes à vítima Marcelo Torquato Gonçalves e, logo depois, empregaram violência e grave ameaça contra a vítima Alex Sandro Zechin, com emprego de arma branca, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos bens subtraídos para si.

Oferecida e recebida a denúncia, inicialmente o corréu Samuel não foi encontrado para citação pessoal. Citado por edital, não constituiu defensor ou apresentou

defesa prévia, razão pela qual, em 10 de março de 2022, foi decretada sua REVELIA, bem como a suspensão dos autos e o curso do prazo prescricional com relação a ele, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Ademais, foi determinado o desmembramento dos autos.

O acusado Luciano foi citado e apresentou resposta, tendo o processo original (n. 1502527-33.2021.8.26.0544) transcorrido somente com relação a ele.

Posteriormente, o acusado Samuel foi citado e apresentou resposta. Em 13 de junho de 2022, sua revelia foi revogada, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento nestes autos desmembrados.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, reiterando-se todos os termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, requereu: seja uma das majorantes do roubo utilizada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, para o fim de fixar a pena base acima do mínimo legal, assim como o aumento da pena-base também em vista do significativo prejuízo suportado pela vítima Marcelo; não seja reconhecida a atenuante da confissão; seja aplicada a causa de aumento prevista no artigo 157, parágrafo 2º, do Código Penal; bem como seja fixado o regime inicial fechado.

A Defesa, por seu turno, requereu a improcedência da ação penal, com fundamento no artigo 386, inciso II ou VII, do CPP. Subsidiariamente, a desclassificação para o delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, na forma tentada, COM ABERTURA DE TERMO DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERTA DE ANPP. Em caso de entendimento diverso, no que pertine à dosimetria da pena, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a aplicação do regime diverso do fechado para início de cumprimento da pena; seja considerado o tempo em que o réu permaneceu no cárcere em situação idêntica a do regime fechado (artigo 387, §2º do CPP – preso desde 11 de abril de 2022 – praticamente 6 (seis) meses – fls. 272/275); bem como o direito de recorrer eventualmente em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 12/16, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 17/18, laudo pericial de fls. 216/220, pelas fotografias de fls. 178/179, bem como pelo depoimento das vítimas e pela oitiva de uma testemunha comum, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu, em juízo, confessou parcialmente a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que participou do crime porque passava por dificuldades financeiras, em situação de rua, e o corréu Luciano prometeu ajudá-lo. Disse que não chegou a entrar no estabelecimento, ficou do lado de fora, perto da mata, dando cobertura, bem como não ameaçou a vítima em nenhum momento. Luciano entrou no local.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, tenho que a ação penal procede, integralmente.

Com efeito, o acusado Samuel foi pessoalmente reconhecido pela vítima Marcelo, em juízo, como um dos indivíduos que praticou o crime contra o estabelecimento vítima, mais precisamente aquele que a testemunha Otair conseguiu deter, pois viu o acusado saindo do mato com a Polícia e Otair.

Ademais, Marcelo esclareceu que não presenciou os fatos, pois quando chegou ao local a Polícia já estava ali e um dos indivíduos já estava contido, sendo aquele que tentou agredir seu cunhado Alex com uma tesoura. Afirmou que o funcionário de seu cunhado Alex, a testemunha Otair, surpreendeu dois indivíduos no local dos fatos e avisou Alex e o depoente, sendo que Otair e Alex conseguiram deter cada qual um dos indivíduos. Ademais, afirmou que vários bens foram retirados do local, causando danos, cujo reparo lhe custou aproximadamente R\$ 3.000,00, acrescentando que teve um vazamento de água que perdurou por três dias. Parte dos bens foi recuperada.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial da vítima Alex Sandro Zechin e da testemunha Otair Jose Soares da Silva. Eles afirmaram que ao chegar ao estabelecimento vítima pela manhã, Otair surpreendeu dois indivíduos roubando a fiação e avisou Alex. Os indivíduos correram cada um para um lado, porém foi detidos cada um por um dos depoentes, sendo que a vítima Alex Sandro afirmou que foi ameaçada com uma tesoura pelo indivíduo que deteve, tendo entrado em luta corporal com ele.

Nem se argumente que a palavra da vítima, isoladamente considerada, não pode servir de lastro para a determinação da procedência da ação penal.

Como é cediço, em crimes cuja nota de clandestinidade gera a certeza do sucesso da empreitada criminosa, mostra-se de maior valor probatório a palavra da vítima, notadamente quando prestada de forma lúcida, como ocorre nos presentes autos.

Ademais, não se concebe que a vítima de um crime de roubo qualificado tenha interesse em acusar injustamente pessoa que sequer conhece.

A palavra da vítima em delitos patrimoniais sempre foi a viga mestra da construção probatória: segura, firme e coerente com os demais elementos de prova, não pode ser desconsiderada, privilegiando-se a versão do réu, ainda mais quando não traz, este, elementos que deem suporte a sua versão.

Em crimes contra o patrimônio, a declaração da vítima merece toda credibilidade porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada, a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade.

Aliás, acerca da importância da palavra da vítima: "ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. A cada dia mais se justifica a extrema valia à declaração da vítima, que incrimina com destemor agente que ousa cometer roubo, sem embargo da notória gravidade da infração e que bem personifica o seu praticante. Quando firme e coerente com outros elementos de prova, é sem sentido procurar desprestigiar o reconhecimento feito pelo ofendido, que em regra não possui desiderato outro senão o de relatar fielmente os fatos e apontar o seu autor." (TJSP - Ap. Crim. nº 993 07.034867-4, Ribeirão Pires, 2ª Câ. "C" do 1º Grupo de Câ. da Séc. Criminal, j. em 19 de setembro de 2008, rel. DES. ANDRÉ DE OLIVEIRA)

"A palavra da vítima é a pedra angular do edifício probatório se em harmonia com os mais elementos dos autos justifica a procedência da pretensão punitiva e a condenação do réu." (TJSP - Ap. Crim. nº 993.08.036749-3, São Paulo, 5ª Câ. Dto. Criminal, j. em 11 de setembro de 2008, rel. DES. CARLOS BIASOTTI).

"A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir como regra para a realização do justo concreto. Em nada interfere o nervosismo da vítima de roubo na idoneidade do reconhecimento a que procede. Ao contrário. Uma vítima emotiva é aquela que melhores condições tem para auxiliar na formação da vontade judicial, trazendo certeza ao juízo de que se emociona justamente por encontrar-se diante de quem a submeteu a trauma indelével" (TACRIM-SP - Ap. - Rel. Renato Nalini - j. 11.05.1998 - RJTACRIM 39/255).

Por fim, tenho que, também pela palavra das vítimas e testemunha, ficaram evidenciadas as causas de aumento de pena elencadas na denúncia, notadamente a referente ao concurso de agentes e ao emprego de arma branca.

A causa de aumento relativa ao concurso de agentes foi descrita em detalhes por todos os depoentes, que indicaram o "modus operandi" e a forma como se deu a fuga do local.

Outrossim, o emprego de arma branca foi descrito pela vítima Alex Sandro, que indicou que o indivíduo por ele detido o ameaçou com uma tesoura quando alcançado, além de terem entrado em luta corporal.

Neste sentido, as fotografias de fls. 178/179 retratam a tesoura apreendida de posse do acusado.

Desta forma, diante do conjunto probatório, plenamente caracterizado o roubo impróprio, diante da violência empregada contra a vítima Alex Sandro, a fim de assegurar a impunidade do crime.

Outrossim, não há falar em participação de menor importância do acusado que,

efetivamente, agiu com identidade de propósitos e desígnios coincidentes para a prática do crime de roubo impróprio qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes, conforme já mencionado.

Desse modo, a desclassificação para furto tentado, assim como a absolvição é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado, não havendo que se falar em tentativa, diante da ameaça empregada contra a vítima, bem como inversão da esfera de disponibilidade dos bens, os quais já estavam de posse dos roubadores.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime de roubo impróprio qualificado que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é primário e não possui maus antecedentes. Desta forma, fixo sua pena no mínimo legal previsto para o crime que lhe é imputado, estabelecendo-a em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes, bem como de ameaça exercida com emprego de arma branca, elevo a pena aplicada em 1/3 (um terço), estabelecendo-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo, pena esta que torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

E, desde já, esclareço que a confissão parcial do acusado não pode servir para determinar a incidência da atenuante, por não entendê-la prestada de forma eficaz e verossímil, situação esta que não permite o reconhecimento da benesse.

Não estão preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal, pelo que impossível à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por fim, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, sendo-lhe negado o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

III – Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR SAMUEL ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 157, parágrafos 1º e 2º, incisos II e VII, c.c. artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal, a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, pena esta a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tudo conforme fundamentação acima.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Recomende-se o réu onde se encontrar.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA